CAMELEONS
RH

# Guide interne des traitement des données 2021

***document strictement confidentiel***

12 RUE BEAUJON, PARIS 75008

# BONJOUR!

L'UNIVERS DU LUXE EST UN MONDE DE PASSION,
D'EXIGENCE ET DE SAVOIR-FAIRE,
UN PATRIMOINE PRÉCIEUX,
DONT LES MÉTIERS DEVIENNENT DE PLUS
EN PLUS TECHNIQUES ET PRÉCIS.

DANS CE CONTEXTE,
L'OBJECTIF DE CE GUIDE EST DE VOUS ACCOMPAGNER
DANS VOS MISSION A NOS CÔTES
LA GESTION DES DONNÉES DES DIFFÉRENTS ACTEURS
AVEC LESQUELS NOUS TRAVAILLONS
EST ESSENTIEL

**C'EST UN FACTEUR CLÉ QUE NOUS METTONS AU SERVICE DU BUSINESS DES UNS,**
**DES CARRIÈRES DES AUTRES,**
**MAIS TOUJOURS AVEC HUMANITÉ.**

# TABLE DES MATIERES

**Les données personnelles, de quoi s'agit-il ? ..... 5**
**Les CV : ..... 6**
1. Les CV reçus sous format papier ..... 6
2. Les CV reçus par mail ..... 7
3. Les CV reçus via Fashion Jobs ..... 8
4. Les CV prospectés sur plateforme ..... 9
**Les documents personnels : ..... 10**
1. Les documents d'identité ..... 10
2. Les coordonnées bancaires ..... 11
3. Les documents officiels (Casier judiciaire) ..... 12
4. Intérimaires ..... 12
**Les documents contractuels : ..... 14**
1. Les contrats papiers ..... 14
2. Clients ..... 15
3. Fournisseurs ..... 17
**Cartographie Caméléons RH : ..... 18**
**Méthode Sourcing : ..... 21**
1. Sourcing Fashion Jobs ..... 21
2. Sourcing APEC ..... 21
3. Sourcing ANPE ..... 21
4. Sourcing direct ..... 21
**Méthode suppression données : ..... 22**
**Méthode réclamation Droits des données : ..... 24**

## GAGNER DU TEMPS.

LE GUIDE CI-DESSOUS

TIENS COMPTE DE LA SPECIFICITE DU METIERS QUI EST LE NÔTRE.

VOUS DECOUVRIREZ LA DEMARCHE

DE CHAQUE TRAITEMENT DE DONNEES

ET LEURS FINALITES

## GAGNER EN QUALITÉ.

NOTRE DEMARCHE PLACE L'HUMAIN AU CENTRE DE TOUT.
NOUS TRAITONS NOS CLIENT S ET NOS CANDIDATS COMME

NOUS AIMONS ETRE TRAITES :

**C'EST POURQUOI CE GUIDE A POUR BUT**

**DE VOUS APPORTER UNE NOUVELLE APPROCHE PLUS**

**SINCERE, PROFESSIONNELLE ET INTEGRE**

# Les données personnelles, de quoi s'agit-il ?

| DONNEES PERSONNELLES COURANTES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Données personnelles | Client | Salarié permanent | Intérimaire | Candidat |
| Nom & Prénom, Etat civil, identité, donnée d'identification | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adresse IP | | ✓ | | |
| Vie personnelle (habitude de vie, situation familiale…) Informations d'ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale…) | | ✓ | ✓ | |
| Vie professionnelle (CV, scolarité, formation professionnelle…) | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mandat public ou IRP | | ✓ | ✓ | |
| Carte BTP | | | ✓ | |
| Données de localisation (déplacement, données GPS…) | | ✓ | ✓ | |
| Photographie | | ✓ | ✓ | |

| DONNEES PERSONNELLES SENSIBLES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Données personnelles | Client | Salarié permanent | Intérimaire | Candidat |
| Numéro de sécurité sociale (NIR) | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Données bancaires | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Données de santé, accident du travail, statut handicapé, maladie professionnelle | | ✓ | ✓ | |
| Infractions, condamnation, mesures de sécurité, extrait de casier judiciaire | | ✓ | ✓ | |
| Origines raciales | Données interdites dans une ETT | | | |
| Opinions philosophiques, politiques, religieuses, syndicales Vie sexuelle | | | | |

# Les CV :

## 1. Les CV reçus sous format papier

Issue de candidatures spontanées ou d'entretiens physiques

### LES INFORMATIONS RECUPEREES

- **Données d'identification** : nom de famille, prénom, adresse postale, numéro de téléphone, adresse mél, état civil, numéro de sécurité sociale, date de naissance, lieu de naissance, sexe, nationalité ;

- **Données d'ordre privé** : nombre d'enfants, situation familiale.

- **Données financières** : salaire antérieur, les prétentions salariales

- **Données d'ordre professionnel** : les disponibilités, diplômes et formations, suivi des événements, date d'embauche, date de sortie, rémunération mensuelle si fixe, les différents statuts. Post-it avec informations supplémentaires de l'intérimaire comme les interventions annulées ou le dernier contact téléphonique avec lui.

- **Zones de commentaires libres**

### CE QUE L'ON EN FAIT

Le CV est détruit s'il ne correspond pas aux domaines d'activité de l'agence

Le CV est archivé avec la fiche d'entretien après rendez-vous Candidat

### COMBIEN DE TEMPS ON LES GARDE ?

**Si c'est un candidat :** Les données traitées pour la gestion et le suivi des candidats sont conservées au maximum 2 ans après le dernier contact avec la personne concernée.

**Si c'est un intérimaire :** Les données traitées pour la gestion des intérimaires sont conservées pendant la durée de la relation contractuelle augmentée de la durée des prescriptions légales soit cinq ans.

Toutes les données traitées pour la gestion des intérimaires concernant les documents contractuels, les bulletins de salaires et les factures ayant été effectués à une date antérieure à 5 ans sont supprimées par le délégué à la Protection des Données tous les premiers lundis du mois d'octobre de chaque année.

### A QUI ON LES DIFFUSE ?

Les données sont diffusées en accord avec le candidat pour des propositions de travail temporaire auprès de nos clients dans le cadre de processus de recrutement.

Via mail ou plateformes Pixid, Pilott

### LA SECURISATION DES DONNEES

Stockage en interne sur le logiciel AD-RH, sécurisé par identifiant propre à chaque collaborateur

Caméléons RH sur système d'information verrouillé par identifiant et mot de passe.

## 2. Les CV reçus par mail

Issue de candidatures spontanées numériques, d'annonce Jobboard, d'entretiens physiques…

### LES INFORMATIONS RECUPEREES

- **Données d'identification** : nom de famille, prénom, adresse postale, numéro de téléphone, adresse mél, état civil, date de naissance, lieu de naissance, sexe, nationalité

- **Données financières** : salaire précédent, prétention salariale

- **Données d'ordre professionnel** : les disponibilités, diplômes et formations, suivi des événements, date d'embauche, date de sortie, rémunération mensuelle si fixe, les différents statuts. Post-it avec informations supplémentaires de l'intérimaire comme les interventions annulées ou le dernier contact téléphonique avec lui.

- **Zones de commentaires libres**

### CE QUE L'ON EN FAIT

Le CV est supprimé s'il ne correspond pas aux domaines d'activité de l'agence

Le CV est enregistré sur AD-RH via Outlook

Le CV est archivé avec la fiche d'entretien après rendez-vous Candidat

### COMBIEN DE TEMPS ON LES GARDE ?

**Si c'est un candidat :** Les données traitées pour la gestion et le suivi des candidats sont conservées au maximum 2 ans après le dernier contact avec la personne concernée.

**Si c'est un intérimaire :** Les données traitées pour la gestion des intérimaires sont conservées pendant la durée de la relation contractuelle augmentée de la durée des prescriptions légales soit cinq ans. Toutes les données traitées pour la gestion des intérimaires concernant les documents contractuels, les bulletins de salaires et les factures ayant été effectués à une date antérieure à 5 ans sont supprimés par le délégué à la Protection des Données tous les premiers lundis du mois d'octobre de chaque année.

### A QUI ON LES DIFFUSE ?

À la suite d'un entretien préalable les données sont diffusées en accord avec le candidat pour des propositions de travail temporaire auprès de nos clients dans le cadre d'un processus de recrutement.

Via mail ou plateformes Pixid, Pilott

### LA SECURISATION DES DONNEES

Stockage en interne sur le logiciel AD-RH, sécurisé par identifiant propre à chaque collaborateur

Caméléons RH sur système d'information verrouillé par identifiant et Mot de passe

### 3. Les CV reçus via Fashion Jobs

Issue de sourcing Fashion Jobs, d'annonce publié sur le site…

**LES INFORMATIONS RECUPEREES**

- **Données d'identification** : nom de famille, prénom, adresse postale, numéro de téléphone, adresse mél, état civil, date de naissance, lieu de naissance, sexe, nationalité ;

- **Données financières** : salaire précédent, prétention salariale

- **Données d'ordre professionnel :** disponibilités, diplômes et formations, suivi des événements, date d'embauche, date de sortie, rémunération mensuelle si fixe, les différents statuts. Post-it avec informations supplémentaires comme les interventions annulées ou le dernier contact téléphonique avec lui.

- **Zones de commentaires libres**

**CE QUE L'ON EN FAIT**

Le CV est supprimé si ne correspond pas aux domaines d'activités de l'agence.

Le CV est enregistré sur AD-RH via Outlook.

Le CV est archivé avec la fiche d'entretien après rendez-vous candidat.

**COMBIEN DE TEMPS ON LES GARDE ?**

**Si c'est un candidat :** Les données traitées pour la gestion et le suivi des candidats sont conservées a u
maximum 2 ans après le dernier contact avec la personne concernée.

**Si c'est un intérimaire :** Les données traitées pour la gestion des intérimaires sont conservées penda nt
la durée de la relation contractuelle augmentée de la durée des prescriptions légales soit cinq ans.
Toutes les données traitées pour la gestion des intérimaires concernant les CV, les documents contractuels, les bulletins de salaires et les factures ayant été effectués à une date antérieure à 5 ans sont supprimés par le délégué à la Protection des Données tous les premiers lundis du mois d'octobre de chaque année.

**A QUI ON LES DIFFUSE ?**

À la suite d'un entretien préalable les données sont diffusées en accords avec le candidat pour des
propositions de travail temporaire auprès de nos clients

Via mail ou plateformes Pixid, Pilott

**LA SECURISATION DES DONNEES**

Stockage en ligne après classement du CV et en interne sur le logiciel AD-RH, sécurisé par identifiant
propre à chaque collaborateur Caméléo ns RH sur sys tème d'information verrouillé par un identifiant
et un mot de passe.

## 4. Les CV prospectés sur plateforme

Issue de sourcing ANPE, APEC…

### LES INFORMATIONS RECUPEREES

- **Données d'identification** : nom de famille, prénom, adresse postale, numéro de téléphone, adresse mél, état civil, date de naissance, lieu de naissance, sexe, nationalité ;

- **Données financières :** salaire précédent, prétention salariale

- **Données d'ordre professionnel** : disponibilités, diplômes et formations, suivi des événements, date d'embauche, date de sortie, rémunération mensuelle si fixe, les différents statuts. Post-it avec info supplémentaire comme les interventions annulées ou le dernier contact téléphonique avec lui.

- **Zones de commentaires libres**

### CE QUE L'ON EN FAIT

Le CV est enregistré sur AD-RH après action de prospection, via le téléchargement du fichier sur le portail web.

Le CV est archivé avec la fiche d'entretien après rendez-vous Candidat.

### COMBIEN DE TEMPS ON LES GARDE ?

**Si c'est un candidat :** Les données traitées pour la gestion et le suivi des candidats sont conservées au maximum 2 ans après le dernier contact avec la personne concernée.
**Si c'est un intérimaire :** Les données traitées pour la gestion des intérimaires sont conservées pendant la durée de la relation contractuelle augmentée de la durée des prescriptions légales soit cinq ans.
Toutes les données traitées pour la gestion des intérimaires concernant les CV, les documents contractuels, les bulletins de salaires et les factures ayant été effectués à une date antérieure à 5 ans sont supprimés par le délégué à la Protection des Données tous les premiers lundis du mois d'octobre de chaque année.

### A QUI ON LES DIFFUSE ?

À la suite d'un entretien préalable les données sont diffusées en accord avec le candidat pour des propositions de travail temporaire auprès de nos clients.

Via mail ou plateformes Pixid, Pilott

### LA SECURISATION DES DONNEES

Stockage en ligne après classement du CV et en interne sur le logiciel AD-RH, sécurisé par identifiant par identifiant et mot de passe propre à chaque collaborateur Caméléons RH sur système d'information

# Les documents personnels :

## 1. Les documents d'identité

Issue des entretiens Candidats (carte d'identité, passeport, permis de conduire)

**LES INFORMATIONS RECUPEREES**

- **Données d'identification :** nom de famille, prénom, adresse postale, numéro de téléphone, adresse mél, état civil, date de naissance, lieu de naissance, sexe, nationalité ; numéro

- **Données légales :** validité du document d'identité, titre de séjour, autorisation de travail, nature du titre

**CE QUE L'ON EN FAIT**

Le document est numérisé lors de l'entretien avec le candidat, pour ensuite être archivé sous son Nom et Prénom dans le dossier « CANDIDATS COUTURE PAPIER ».
Si le Candidat devient Intérimaire, alors le document est rattaché dans le logiciel Tempo afin de gérer les documents contractuels et les bulletins de paye.

**COMBIEN DE TEMPS ON LES GARDE ?**

**Si c'est un candidat :** Les données traitées pour la gestion et le suivi des candidats sont conservées a u
maximum 2 ans après le dernier contact avec la personne concernée.

**Si c'est un intérimaire :** Les données traitées pour la gestion des intérimaires sont conservées penda

nt
la durée de la relation contractuelle augmentée de la durée des prescriptions légales soit cinq ans.
Toutes les données traitées pour la gestion des intérimaires concernant les CV, les documents contractuels, les bulletins de salaires et les factures ayant été effectués à une date antérieure à 5 ans sont supprimés par le délégué à la Protection des Données tous les premiers lundis du mois d'octobre

de chaque année.

**A QUI ON LES DIFFUSE ?**

Les documents d'identités ne sont diffusés à aucun acteur extérieur à l'agence Caméléons RH. Ce
document reste strictement confidentiel et ne sert qu'à l'élaboration de documents contractuels.

**LA SECURISATION DES DONNEES**

Stockage sur système d'information verrouillé par identifiant et mot de passe

Rattachement sur fiche intérimaire dans Tempo sécurisé par identifiant et mot de passe

## 2. Les coordonnées bancaires

A la suite d'un contrat de travail temporaire, les données sont recueillies par mails, sms, numérisation .

**LES INFORMATIONS RECUPEREES**

- **Données d'identification :** Nom de famille, prénom, adresse postale, état civil
- **Données Bancaires :** IBAN, BIC, RIB

**CE QUE L'ON EN FAIT**

Le document est numérisé ou collecté via support numérique en provenance de l'intérimaire, pour
ensuite être archivé sous son Nom et Prénom dans le Dossier « RIB intérimaires »

Le document est rattaché au logiciel Tempo afin de pouvoir effectuer les virements bancaires concernant les bulletins de paye.

**COMBIEN DE TEMPS ON LES GARDE ?**

**Si c'est un candidat :** Les données traitées pour la gestion et le suivi des candidats sont conservées a u
maximum 2 ans après le dernier contact avec la personne concernée.

**Si c'est un intérimaire :** Les données traitées pour la gestion des intérimaires sont conservées penda nt
la durée de la relation contractuelle augmentée de la durée des prescriptions légales soit cinq ans.
Toutes les données traitées pour la gestion des intérimaires concernant les CV, les documents contractuels, les bulletins de salaires et les factures ayant été effectués à une date antérieure à 5 ans sont supprimés par le délégué à la Protection des Données tous les premiers lundis du mois d'octobre

de chaque année.

**A QUI ON LES DIFFUSE ?**

Le document d'identité Bancaire de l'intérimaire n'est diffusé à aucun acteur extérieur à l'agence
Caméléons RH. Ce document reste strictement confidentiel et ne sert qu'à l'élaboration de documents

contractuels.

**LA SECURISATION DES DONNEES**

Stockage sur système d'information verrouillé par identifiant et mot de passe

Rattachement sur fiche intérimaire dans Tempo sécurisée par identifiant et mot de passe

3. **Les documents officiels (Casier judiciaire**)

Issue des entretiens Candidats ou des Candidats lorsque la proposition de poste à une fonctions dites "sensibles"

**LES INFORMATIONS RECUPEREES**

- Données d'identification : Nom de famille, prénom, adresse postale, date de naissance, lieu de naissance
- Données légales : certification du document, mention de condamnations, déchéances ou incapacités, numéro de bulletin, émetteur du document

**CE QUE L'ON EN FAIT**

Le document est numérisé lors de l'entretien candidat ou après proposition de travail temporaire,
pour ensuite être archiver via Nom Prénom dans le dossier « Casier judiciaire »

**COMBIEN DE TEMPS ON LES GARDE ?**

**Si c'est un candidat :** Les données traitées pour la gestion et le suivi des candidats sont conservées a u
maximum 2 ans après le dernier contact avec la personne concernée.

**Si c'est un intérimaire :** Les données traitées pour la gestion des intérimaires sont conservées penda nt
la durée de la relation contractuelle augmentée de la durée des prescriptions légales soit cinq ans.
Toutes les données traitées pour la gestion des intérimaires concernant les CV, les documents contractuels, les bulletins de salaires et les factures ayant été effectués à une date antérieure à 5 ans sont supprimés par le délégué à la Protection des Données tous les premiers lundis du mois d'octobre de chaque année.

**A QUI ON LES DIFFUSE ?**

Le document d'identité judiciaire n'est diffusé à aucun acteur extérieur à l'agence Caméléons RH.

**LA SECURISATION DES DONNEES**

Stockage sur système d'information verrouillé par un identifiant et un mot de passe.

**4. Intérimaires**

Issue de candidature spontanée ou de candidat prospecté

**LES INFORMATIONS RECUPEREES**

**Données d'identification** : Nom de famille, prénom, adresse postale, numéro de téléphone, adresse
mél, état civil, numéro de sécurité sociale, date de naissance, lieu de naissance, sexe, nationalité ;
pièce d'identité.

**Données d'ordre privé :** nombre d'enfants, situation familiale, lien de parenté ;

**Données bancaires :** IBAN, bénéficiaire, mode de paiement ;

**Données financières** : Saisie de paie, saisie facturation ;

**Données d'ordre social :** attestation ASSEDIC permanent ;

**Données d'ordre professionnel :** saisies d'absences, disponibilités, diplômes et formations, disponibilité, travail ou non les jours fériés, les absences, le DIF (compteurs mais plus d'actualité), suivi des événements, date d'embauche, date de sortie, visite médicale, rémunération mensuelle si fixe, fonction du contrat, tout ce qui est relatif méthodes de prévoyance et retraite, mi thérapeutique, déclaration de fin de contrat, les acomptes, heure de travail effective, suivi des heures travaillées, Planning des salariés de l'agence avec le nom du client concerné. Post-it avec information supplémentaire du salarié comme intervention annulées, ou affectés à quelqu'un d'autre, cumul et heures du contrat de travail, feuille de relevé d'heures ou de relevé d'heures, planification heures travaillées et possibilité de les valider, bulletins de paie ;

- **Zones de commentaires libres**

**CE QUE L'ON EN FAIT**

Les données intérimaires sont utilisées pour piloter l'activité de l'organisation, dans le but de satisfaire les différentes parties prenantes liés à un travail temporaire.
L'intérêt de l'intérimaire est essentiel et prévaut.

**COMBIEN DE TEMPS ON LES GARDE ?**

Les données traitées pour la gestion des intérimaires sont conservées pendant la durée de la relation contractuelle augmentée de la durée des prescriptions légales soit cinq ans.
Toutes les données traitées pour la gestion des intérimaires concernant les CV, les documents contractuels, les bulletins de salaires et les factures ayant été effectués à une date antérieure à 5 ans sont supprimés par le délégué à la Protection des Données tous les premiers lundis du mois d'octobre de chaque année.

**A QUI ON LES DIFFUSE ?**

Les données sont diffusées en accord avec le candidat pour des propositions et des formalisations de travail temporaire auprès de nos clients.

Via mail ou plateformes Pixid, Pilott

**LA SECURISATION DES DONNEES**

Stockage en interne sur le logiciel Tempo, sécurisé par identifiant propre à chaque collaborateur
Caméléons RH sur système d'information verrouillé par identifia nt et mot de passe.

# Les documents contractuels :

## 1. Les contrats papiers

Deux types de contrats :

Contrats de mise à disposition : destinés aux clients Contrats de mission temporaire : destinés aux intérimaires

**LES INFORMATIONS RECUPEREES DES CONTRATS DE MISSION TEMPORAIRE**

**Données d'identification :** Nom de famille, prénom, adresse postale, état civil, numéro du titre professionnel, nationalité, numéro de sécurité sociale, numéro de contrat, semaine concernée,
**Données d'ordre contractuel :** Motif de mission, durée de la mission, terme, volume hebdomadaire, caractéristique du poste, horaire, salaire référence
**Données rémunération :** taux horaire, indemnité, primes ;

**Données financières :** modalité versement paie/acompte

**Encart signature contrat**

**LES INFORMATIONS RECUPEREES DES CONTRATS DE MISE A DISPOSITION**

**Données d'identification :** Nom de famille, prénom, adresse, état civil, numéro du titre professionnel, nationalité, numéro de Sécurité Sociale, numéro de contrat, semaine concernée,
**Données d'ordre contractuel** : Motif de mission, durée de la mission, terme de la mission, volume hebdomadaire, caractéristique du poste, horaires, salaire de référence,
**Données rémunération** : taux horaire, indemnités, primes, mutuelle intérimaire ;

**Données financières :** modalités versement paie/acompte

**Encart signature contrat**

**CE QUE L'ON EN FAIT**

**Contrats de mise à disposition :** nous l'envoyons au client en 2 exemplaires, 1 retourné signé pour archivage.
**Contrat de mission temporaire :** Nous l'envoyons en 2 exemplaires à l'intérimaire, 1 retourné signé pour archivage.

**COMBIEN DE TEMPS ON LES GARDE**

**Contrat de mission temporaire :** Les données traitées pour la gestion des intérimaires sont conservées pendant la durée de la relation contractuelle augmentée de la durée des prescriptions légales soit cinq ans.

**Contrats de mise à disposition :** Les données clients sont conservées pendant toute la durée de la relation contractuelle augmentée de la durée des prescriptions légales. Elles peuvent servir à des fins de prospection pendant 3 ans à compter de la fin de contrat.

Toutes les données traitées pour la gestion des intérimaires concernant les documents contractuels, les bulletins de salaires et les factures ayant été effectués à une date antérieure à 5 ans sont supprimés par le délégué à la Protection des Données tous les premiers lundis du mois d'octobre de chaque année.

**A QUI ON LES DIFFUSE ?**

Les données sont diffusées pour formalisations de travail temporaire auprès de nos clients et intérimaires.

Via mail, courrier ou sur les plateformes Pixid, Pilott

**LA SECURISATION DES DONNEES**

Stockage en interne sur le logiciel Tempo, sécurisé par un identifiant propre à chaque collaborateur Caméléons RH sur système d'information verrouillé par identifiant et mot de passe.
Les formats papier sont stockés dans une armoire verrouillée.

## 2. Clients

Les fiches client sont réalisées et conservées sur Tempo afin d'y rattacher des contrats de travail temporaire nominatif et les factures.

**LES INFORMATIONS RECUPEREES**

**Données d'identification :** Nom de la société, téléphone, adresse postale, l'adresse e-mail, fax du contact chez le client, SIRET, Code NAF, forme juridique, effectif, moyen d'accès.

**Données facturation :** Devise, activité, mode règlement, échéance, nbr facture, zone transport, jours fériés, visite médicale, adresse, suite nom, code postal
**Données Heures primes :** Libellé, taux référence, base payée, taux payé, base facturée, taux facturé

**Données consignes :** Poste de travail, salaire de référence, rémunération-payé, facturé, frais de dossier, divers

**Données qualifications :** Qualifications, niveau, coefficient de facturation, coefficient gestion, taux payé, taux facturé, PCS, date Maj
**Données notes :** Annotations, pense-bête

**Données interlocuteurs : C**ivilité, nom, fonction, téléphone, référence, Courriel, détail interlocuteur

**Données chantier :** Chantier, lieu de mission, téléphone, informations générales, heures, primes, qualification, adresse de facturation
**Données globales :** Dossier, client, nom_cli, Cd, Mont, Date ;

**Données Dématérialisées**

**CE QUE L'ON EN FAIT**

Les données clients sont utilisées pour piloter l'activité de l'organisation, dans le but de satisfaire les différentes parties prenantes liés à un travail temporaire

## COMBIEN DE TEMPS ON LES GARDE ?

Les données relatives à un prospect non-client sont conservées pendant un délai de 3 ans à compter
de leur collecte ou du dernier contact émanant du prospect

Les données clients sont conservées pendant toute la durée de la relation contractuelle augmentée de la durée des prescriptions légales. Elles peuvent servir à des fins de prospection pendant 3 ans à
compter de la fin de contrat

Toutes les données traitées pour la gestion des clients concernant les documents contractuels, les bulletins de salaires et les factures ayant été effectués à une date antérieure à 5 ans sont supprimés
par le délégué à la Protection des Données tous les premiers lundis du mois d'octobre de chaque année.

## A QUI ON LES DIFFUSE ?

Les données sont diffusées en accord avec le client pour des propositions et formalisations de travail temporaire auprès de nos clients.

Via mail ou plateformes Pixid, Pilott

## LA SECURISATION DES DONNEES

Stockage en interne sur le logiciel Tempo, sécurisé par identifiant propre à chaque collaborateur Caméléons RH sur système d'information verrouillé par identifiant et mot de passe

### 3. Fournisseurs

Les données fournisseurs et contrats de prestation sont gérés par Christophe Comas, Directeur Général de Caméléons RH.

**LES INFORMATIONS RECUPEREES**

**Données d'identification :** Nom de la société, téléphone, adresse postale, code postal, mail, fax du contact chez le client, SIRET, forme juridique,

**Données facturation :** Devise, activité, mode règlement, échéance, numéro de facture, adresse, suite nom, code postal

**Données consignes :** Poste de travail, facturé, frais de dossier, divers

**Données qualifications :** Qualifications, niveau, coefficient facturé, coefficient gestion taux payé, taux facturé ;

**Données interlocuteurs :** Numéro, civilité, nom, fonction, téléphone, référence, Courriel, détail interlocuteur

**CE QUE L'ON EN FAIT**

Les données fournisseurs sont utilisées pour piloter l'activité de l'organisation, dans le but de satisfaire les prestations réalisées pour le compte de Caméléons RH.

**COMBIEN DE TEMPS ON LES GARDE ?**

Les données relatives à un prospect fournisseur sont conservées pendant un délai de 3 ans à compter de leur collecte ou du dernier contact émanant du prospect

Les données fournisseurs sont conservées pendant toute la durée de la relation contractuelle augmentée de la durée des prescriptions légales. Elles peuvent servir à des fins de prospection pendant 3 ans à compter de la fin de contrat

Toutes les données traitées pour la gestion des fournisseurs concernant les documents contractuels et les factures ayant été effectués à une date antérieure à 5 ans sont supprimés par le délégué à la Protection des Données tous les premiers lundis du mois d'octobre de chaque année.

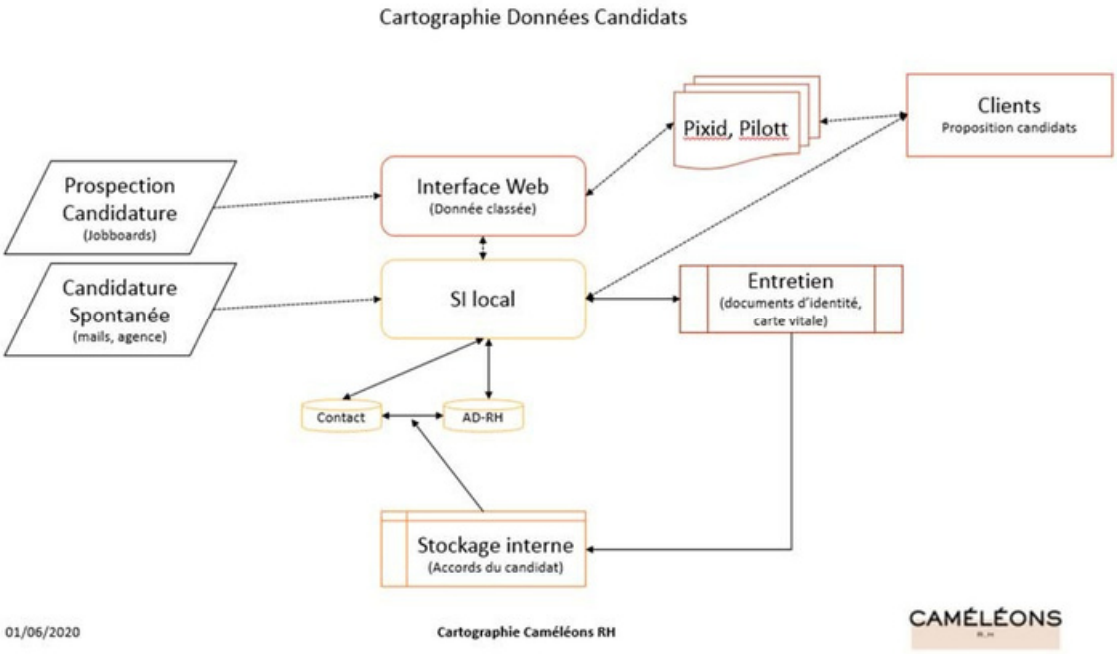
**A QUI ON LES DIFFUSE ?**

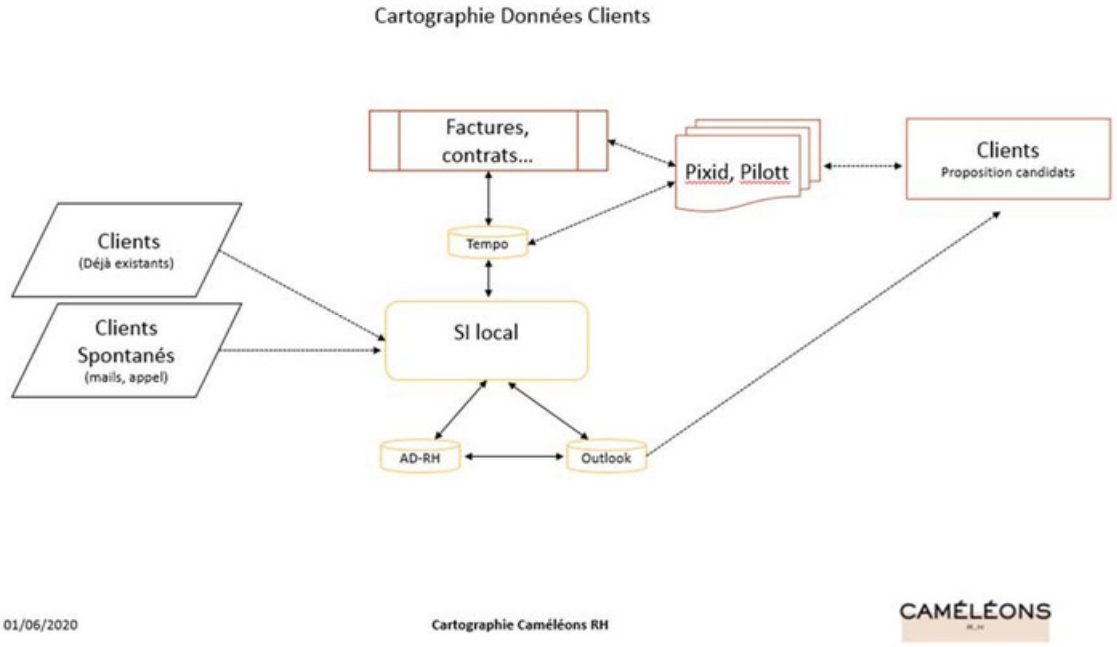
Les données ne sont pas diffusées dans d'autres but que d'assurer la relation entre Caméléo ns RH et
ses fournisseurs

**LA SECURISATION DES DONNEES**

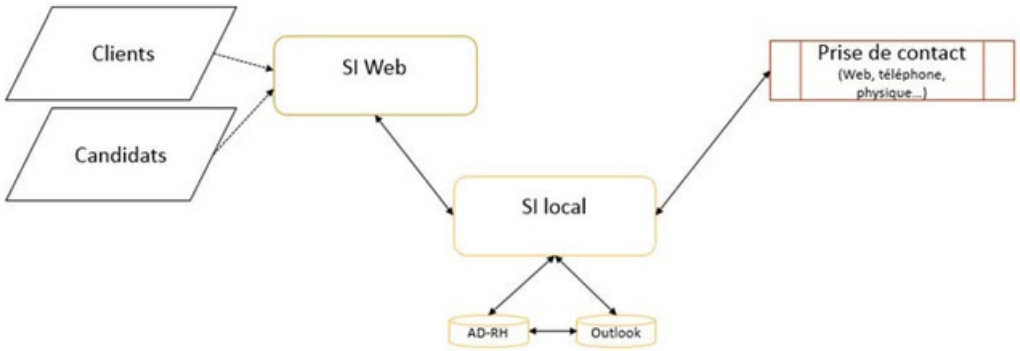
Accès dématérialisé Outlook « c@cameleonsrh.com », sécurisé par identifiant et mot de passe propre et accès via le système d'information verrouillé par identifiant et mot de passe de M. Christophe COMAS.

# Cartographie Caméléons RH :



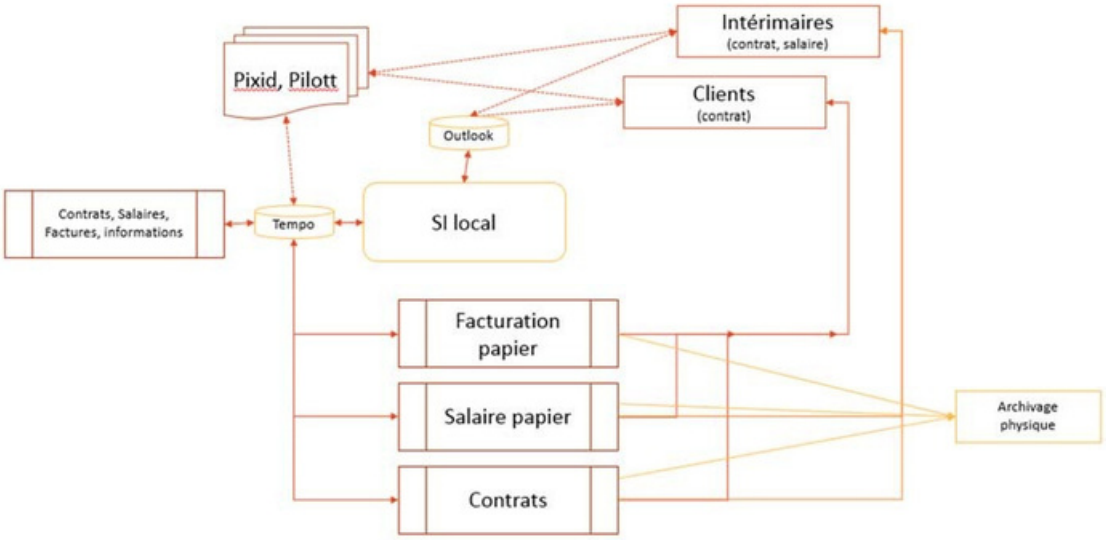



Cartographie Données Prospect

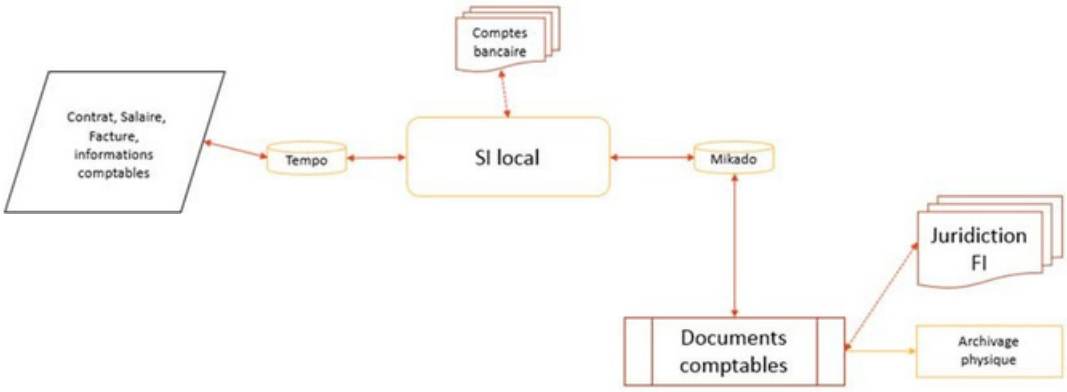





Cartographie Contrat ETT et Mise à disposition



Cartographie Comptabilité Général



# Méthode Sourcing :

1. **Sourcing Fashion Jobs**
2. **Sourcing APEC**
3. **Sourcing ANPE**
4. **Sourcing direct**

# Méthode suppression données :

Les intérimaires, candidats, prospects, clients, fournisseurs ou tout autre personne ayant des données personnelles conservées par Caméléons RH disposent des droits suivants :

Le droit à L'information
Le droit d'accès
Le droit de rectification
Le droit d'opposition (stockage traitement)
Le droit à l'oubli (effacement des données)
Le droit à la portabilité des données
Le droit à la limitation du traitement des données.

Dans les conditions prévues par la règlementation Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 et du règlement européen du 25 mai 2018, les personnes disposent d'un droit d'accès, de rectification et d'effacement des données les concernant.

Cet effacement ne peut intervenir que si :

Les données ne sont plus nécessaires aux finalités pour lesquelles nous les avons collectées ou traitées ;
Elles ont retiré votre consentement à leur traitement
Elles se sont opposées à leur traitement et il n'existe pas de motif impérieux imposant à Caméléons RH de le poursuivre ;
Ces données ont fait l'objet d'un traitement illicite ;
Ces données doivent être effacées pour respecter une obligation légale prévue par le droit de l'Union ou le droit français auquel Caméléons RH est soumis.

Lorsqu'une personne exerce son droit d'opposition à recevoir de la prospection commerciale, les informations permettant de prendre en compte son droit d'opposition sont conservées au minimu m 3 ans à compter de l'exercice du droit d'opposition. Pour les autres droits des personnes concernées en application de la règlementation Informatique et Libertés les données collectées sont conservées pendant un an.

Consentement : Lors de la première visite sur notre site, il est proposé d'accepter ou de refuser l'utilisation de certains cookies.
Si la personne ne souhaite pas que des cookies soient installés ou lus sur son équipement terminal, un cookie de refus sera déposé sur votre équipement, afin que Caméléons RH enregistre l'information selon laquelle la personne opposée à l'utilisation de cookies. Si elle supprime ce cookie de refus, il ne sera plus possible de l'identifier comme ayant refusé l'utilisation de cookies. De même, lorsqu'elle accepte le recours aux cookies, un cookie de consentement est installé.

Les cookies de consentement ou de refus doivent rester sur son équipement terminal. Les personnes peuvent à tout moment modifier leurs souhaits comme indiqué à la section suivante intitulée « Gestion des cookies ».

En application des dispositions de la règlementation Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 et du règlement européen du 25 mai 2018, les personnes disposent d'un droit d'interrogation, d'accès, de rectification d'effacement, d'opposition pour motifs légitimes et de portabilité relativement à l'ensemble des données.
Elles peuvent également demander la limitation du traitement de leurs données personnelles et solliciter leur portabilité, y compris leur transmission à un tiers.
Son droit à la portabilité s'exerce uniquement quant aux données à caractère personnel qui vous concerne, ce qui exclut les données personnelles anonymisées ou les données qui ne vous concernent pas. Ce droit est limité aux traitements basés sur le consentement ou sur un contrat ainsi qu'aux données personnelles que vous avez personnellement générées.
Les personnes peuvent également s'opposer au traitement de de leurs données pour des motifs qui leurs sont propres.
Lorsque les traitements de données que nous mettons en œuvre sont fondés sur leur consentement, elles peuvent le retirer à n'importe quel moment. Nous cessons alors de traiter leurs données à caractère personnel.

Dans le cadre de l'exercice de leurs droits, elles doivent justifier de leur identité par tout moyen. En cas de doute sur leur identité, Caméléons RH en tant que responsable de traitement pourra possiblement demander des informations supplémentaires apparaissant nécessaires, y compris la photocopie d'un titre d'identité portant leur signature.

## Méthode réclamation Droits des données :

Les droits de rétraction peuvent être exercés auprès de Caméléons RH par courrier électronique à l'adresse suivante : cristina@cameleonsrh.com ou par courrier postal à l'adresse suivante : Caméléons RH, 12 rue Beaujon, 75008 Paris en justifiant de leur identité.

En cas de litige, il est possible de saisir la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, autorité de contrôle compétente.
Les données traitées pour gérer un précontentieux sont supprimées dès le règlement amiable du litige ou, à défaut, dès la prescription de l'action en justice correspondante
Les données traitées pour gérer un contentieux sont supprimées lorsque les recours ne sont plus possibles contre la décision rendue pour la faire exécuter.
Les personnes peuvent introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle – En France, il s'agit de la CNIL, 3 place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 Paris cedex 07.

CAMELEONS
RH

# CHARTE RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES (RGPD)

RGPD

MAI 2020

# SOMMAIRE

I. DESIGNATION D'UN REFERENT DE LA PROTECTION DES DONNEES ..... 3
II. POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE ..... 4
III. LES MENTIONS D'INFORMATION ..... 11
IV. RECUEIL DU CONSENTEMENT ..... 12
V. FORMULAIRE TYPE SUR LES DROITS DES PERSONNES CONCERNEES
VI. INSERTION DE CLAUSES TYPES DANS LES CONTRATS DE TRAVAIL
VII. LE RECENSEMENT DES TRAITEMENTS ET LES ETUDES D'IMPACT .
VIII. DEPLOIEMENT DE MESURES DE SECURITE ADEQUATES .
IX. SENSIBILISATION DES COLLABORATEURS PAR LE REFERENT (OU DPD/DPO) ..... 16
X. CONTRATS DE SOUS-TRAITANCE ..... 17
XI. PROTECTION PAR DEFAUT ET PROTECTION DE LA VIE PRIVEE DES LA CONCEPTION ..... 23

La politique énoncée ci-après s'applique à la collecte et aux traitements de données personnelles effectués par Caméléons RH, SAS au capital de 210 000€ immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 449 573 088, ayant son siège social 12 rue Beaujon, 75008 Paris.

## I. DESIGNATION D'UN REFERENT DE LA PROTECTION DES DONNEES

1. Dans le cadre de la réglementation, Mme **Cristina SALVADO** occupera la fonction de Délégué à la Protection des Données.

2. Chargé de la conformité à la loi informatique et libertés et aux futures dispositions du règlement général sur la protection des données au sein de son organisme, le délégué à la protection des données personnelles est principalement chargé :

- D'informer et de conseiller le responsable de traitement ou le sous-traitant, ainsi que leurs employés ;
- De contrôler le respect du Règlement Général sur la Protection des Données et du droit national en matière de protection des données personnelles ;
- De conseiller l'organisme sur la réalisation d'études d'impact sur la protection des données personnelles et d'en vérifier l'exécution ;
- De coopérer avec l'autorité de contrôle et d'être le point de contact de celle-ci.

3. Pour vous accompagner dans la mise en place des nouvelles obligations imposées par le règlement européen, le délégué doit notamment :

- S'informer sur le contenu des nouvelles obligations ;
- Sensibiliser les décideurs sur l'impact de ces nouvelles règles ;
- Réaliser l'inventaire des traitements de données de votre organisme ;
- Concevoir des actions de sensibilisation ;
- Piloter la conformité en continu

Faire la déclaration en ligne : https://www.cnil.fr/fr/designation-dpo

## II. POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE

➔ Les données personnelles collectées

Les informations personnelles généralement collectées par Caméléons RH sont des informations nécessaires à la transmission de votre candidature à savoir :

Les données collectées lors de la navigation sur le site internet,
Les informations de connexion (mot de passe et nom d'utilisateur),
Les informations relatives à la personne : nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, sexe, nationalité, état civil,
Les documents d'identité,
L'adresse du candidat
Les numéros de téléphone et l'adresse électronique,
Le numéro de sécurité sociale,
Le titre de séjour valant autorisation de travail ou le permis de travail
Les curriculums vitae, informations sur la formation, les tests effectués, les stages et l'expérience professionnelle,
La photo d'identité,
Les références professionnelles,
Les informations tirées des CVthèques et réseaux sociaux professionnels,
L'extrait B3 du casier judiciaire lorsque nécessaire,
Les résultats de tests éventuels,
Les autres informations pertinentes pour l'évaluation des compétences et de l'employabilité (dont notes du consultant et de l'interlocuteur RH),
Les informations relatives à la disponibilité,
Toute autre information que le candidat juge utile de nous apporter.

➔ Les données traitées ont pour source

Le navigateur,
Les cookies et le stockage local du navigateur,
La personne concernée lorsqu'elle nous remet volontairement des informations,
Les réseaux sociaux publics,
Les consultants et interlocuteurs RH,
Les tests et évaluations de compétences réalisés,
La personne concernée lorsqu'elle nous remet volontairement des informations,
Les personnes indiquées par le candidat comme références professionnelles.

➔ Les raisons de la collecte de vos données

Dans le cadre de son activité de recrutement (intérim, CDD, CDI) Caméléons RH requiert toutes ces données pour vous contacter et initier éventuellement un rendez-vous d'entretien.

Caméléons RH, en qualité de responsable du traitement, collecte et traite des données à caractère personnel qui vous concerne pour les finalités suivantes :

- Vous informer sur nos événements et ceux de nos partenaires et vous permettre d'y participer,
- Vous adresser nos communications (newsletter, catalogues, etc.),
- Vous proposer nos services ou vous faire connaitre ceux de nos partenaires,
- Vous permettre d'accéder à notre site internet et de nous contacter,
- Vous renvoyer vers nos pages sur les réseaux sociaux,
- Nous permettre d'assurer la gestion et le suivi de vos demandes et/ou de vos candidatures,
- Nous permettre d'assurer la gestion de nos contrats et de nos fichiers clients et prospects,
- Nous permettre de faire des analyses et des études relatives à nos produits et services et à la fréquentation de nos sites internet,
- Évaluer votre compétence à une fonction ou à une tâche,
- Établir les contrats conformes à la réglementation en vigueur,
- Vous informer sur vos missions en cours ou à venir et assurer leur gestion,
- Établir vos bulletins de salaire, les déclarations sociales qui en découlent et les paiements correspondants,
- Administrer et prélever des impôts, taxes et cotisations,
- Assurer la sécurité des systèmes d'information,
- Exécuter la prestation commerciale commandée,
- Justifier le recours au travail temporaire lorsque le motif est le remplacement d'un salarié ou du chef d'entreprise absent,
- Réaliser la facturation et son suivi,
- Administrer la relation avec le client,
- Suivre les litiges éventuels.

### ➔ La gestion des cookies chez Caméléons RH

Vous êtes informé(e) que, lors de vos visites sur le site http://cameleonsrh.com/ des cookies peuvent être installés sur votre équipement terminal.

**Définition :** Les cookies sont des informations déposées dans l'équipement terminal d'un Internaute par le serveur du site internet visité. Ils sont utilisés par un site internet pour envoyer des informations au navigateur de l'Internaute et permettre à ce navigateur de renvoyer des informations au site d'origine (par exemple un identifiant de session ou le choix d'une langue).

Il existe différents types de cookies :

- Des cookies de session qui disparaissent dès que vous quittez le site ;
- Des cookies permanents qui demeurent sur votre terminal jusqu'à expiration de leur durée de vie ou jusqu'à ce que vous les supprimiez à l'aide des fonctionnalités de votre navigateur.

Certains des cookies utilisés par Caméléons RH ont pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique (détection des erreurs de connexion, identification des points de connexion…).

D’autres sont strictement nécessaires à la fourniture de services de communication en ligne à votre demande expresse (préférences d’affichage à l’écran…).

D’autres encore sont utilisés dans le but :

- D’analyser la fréquentation et l’utilisation qui est faite du site, pour pouvoir le faire évoluer dans le sens d’une amélioration de l’expérience de navigation ;
- D’améliorer la pertinence des annonces publicitaires diffusées sur le site ;
- De rendre le site plus convivial et interactif.

Pour vous permettre d’accéder à certaines fonctionnalités du site, Caméléons RH fait appel à des services offerts par des tiers, tels que des boutons de partage (Facebook, LinkedIn, Viadeo, Instagram). Ces fonctionnalités s’appuient sur des cookies tiers qui sont directement déposés par les fournisseurs de service.

### ➔ Les traitements effectués sur vos données personnelles

Dans le cadre de l’utilisation des cookies telle que décrite dans le présent document, Caméléons RH sera susceptible de traiter des données à caractère personnel vous concernant, en tant que responsable du traitement.

Les données collectées sont indispensables pour atteindre les objectifs poursuivis par chaque cookie. Elles sont uniquement destinées aux services habilités de Caméléons RH et/ou de l’entreprise émettrice des cookies tiers.

### ➔ Le transfert de vos données à des sociétés tierces

Les destinataires de ces données peuvent être, dans les limites légales :

Les salariés habilités de Caméléons RH
Les entreprises intéressées par le profil des candidats,
Les organismes de formation
Les organismes publics habilités
Les tiers qui ont un droit d’accès prévus dans la réglementation.

Les données personnelles vous concernant collectées sont uniquement destinées pour une utilisation par Caméléons RH et dans le cadre de ses activités de recrutement.

En aucun cas Caméléons RH ne loue ni ne vend vos données personnelles à des tiers.

Les données à caractère personnel que nous collectons, de même que celles qui sont recueillies ultérieurement, nous sont destinées en notre qualité de responsable du traitement dans la mesure où nous déterminons les finalités et les moyens de nos traitements. A ce titre, nous veillons à ce que seules les personnes habilitées dans le cadre de ses activités de recrutement puissent avoir accès à ces données.

De plus, dans la mesure où nous intervenons en tant que cabinet de recrutement pour des intérimaires et free-lance, nous sommes amenés à transmettre les données à caractère personnel collectées de nos clients et candidats. Ainsi, nos prestataires de services et/ou sous-traitants peuvent être destinataires de vos données pour réaliser les prestations que nous leur confions.

Enfin, certaines données personnelles peuvent être adressées à des tiers ou à des autorités légalement habilitées et ce pour satisfaire nos obligations légales, réglementaires ou conventionnelles.
Vos données à caractère personnel peuvent faire l'objet d'un transfert vers un sous-traitant établi hors Union européenne. Dans ce cas, ces transferts sont encadrés par des instruments juridiques conformes aux règles applicables.

➔ La durée de conservation maximale des données personnelles

Les données à caractère personnel collectées via les cookies ou tout autre élément utilisé pour identifier les utilisateurs et permettant leur traçabilité, ainsi que les données de fréquentation brutes associant un identifiant ne sont pas conservées au-delà de treize mois.
Les durées de conservation que nous appliquons aux données à caractère personnel vous concernant sont proportionnées aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées. Ainsi, il vous est notamment précisé que :

- Les données relatives à un prospect non-client sont conservées pendant un délai de 3 ans à compter de leur collecte ou du dernier contact émanant du prospect ;

- Les données clients sont conservées pendant toute la durée de la relation contractuelle augmentée de la durée des prescriptions légales. Elles peuvent servir à des fins de prospection pendant 3 ans à compter de la fin de contrat ;

- Les données traitées pour la gestion des intérimaires sont conservées pendant la durée de la relation contractuelle augmentée de la durée des prescriptions légales soit cinq ans ;

- Les données traitées pour la gestion et le suivi des candidats sont conservées au maximum 2 ans après le dernier contact avec la personne concernée ;

- Lorsqu'une personne exerce son droit d'opposition à recevoir de la prospection commerciale, les informations permettant de prendre en compte son droit d'opposition sont conservées au minimum 3 ans à compter de l'exercice du droit d'opposition. Pour les autres droits des personnes concernées en application de la règlementation Informatique et Libertés les données collectées sont conservées pendant un an ;

- Les données collectées pour la gestion et le suivi des newsletters et de nos communications sont conservées jusqu'au désabonnement de la personne concernées ;

Toutes les données traitées pour la gestion des intérimaires et des prestataires concernant les documents contractuels, les bulletins de salaires et les factures ayant été effectués à une date

antérieure à 5 ans sont supprimés par le délégué à la Protection des Données tous les premiers lundis du mois d'octobre de chaque année.

➔ Sécurité et confidentialité de vos données

Caméléons RH s'engage à prendre toutes les mesures appropriées afin de garantir un niveau de protection élevé adapté aux risques en matière de confidentialité, d'intégrité, de disponibilité et de résilience des systèmes et notamment, afin d'empêcher que les données à caractère personnel ne soient faussées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés.

A ce titre, nous mettons tout en œuvre afin de prendre des précautions utiles afin de préserver la sécurité et la confidentialité de vos données personnelles en mettant en place des procédés d'authentification avec accès personnel via identifiants et mots de passe, la journalisation des connexions, les CV sous format papier, les documents contractuels et les bulletins de paye et autres documents confidentiels sont par ailleurs conservés dans une armoire verrouillée.

➔ Vos droits et la procédure pour faire valoir vos droits

Vous disposez des droits suivants :

- Le droit à L'information
- Le droit d'accès
- Le droit de rectification
- Le droit d'opposition (stockage traitement)
- Le droit à l'oubli (effacement des données)
- Le droit à la portabilité des données
- Le droit à la limitation du traitement des données.

Dans les conditions prévues par la règlementation Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 et du règlement européen du 25 mai 2018, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'effacement des données vous concernant.

Cet effacement ne peut intervenir que si :

- Les données ne sont plus nécessaires aux finalités pour lesquelles nous les avons collectées ou traitées ;
- Vous avez retiré votre consentement à leur traitement ;
- Vous vous êtes opposés à leur traitement et il n'existe pas de motif impérieux imposant à Caméléons RH de le poursuivre ;
- Ces données ont fait l'objet d'un traitement illicite ;
- Ces données doivent être effacées pour respecter une obligation légale prévue par le droit de l'Union ou le droit français auquel Caméléons RH est soumis.

Consentement[1] : Lors de votre première visite sur notre site, il vous est proposé d'accepter ou de refuser l'utilisation de certains cookies.

Si vous ne souhaitez pas que des cookies soient installés ou lus sur votre équipement terminal, un cookie de refus sera déposé sur votre équipement, afin que Caméléons RH enregistre l'information selon laquelle vous vous êtes opposé à l'utilisation de cookies. Si vous supprimez ce cookie de refus, il ne sera plus possible de vous identifier comme ayant refusé l'utilisation de cookies. De même, lorsque vous acceptez le recours aux cookies, un cookie de consentement est installé.

Les cookies de consentement ou de refus doivent rester sur votre équipement terminal. Vous pouvez à tout moment modifier vos souhaits comme indiqué à la section suivante intitulée « Gestion des cookies ».

En application des dispositions de la règlementation Informatiq ue et Libertés du 6 janvier 1978 et du règlement européen du 25 mai 2018, les personnes disposent d'un droit d'interrogation, d'accès, de rectification d'effacement, d'opposition pour motifs légitimes et de portabilité relativement à l'ensemble des données.
Vous pouvez également demander la limitation du traitement de vos données personnelles et solliciter leur portabilité, y compris leur transmission à un tiers.
Votre droit à la portabilité s'exerce uniquement quant aux données à caractère personnel qui vous concerne, ce qui exclut les données personnelles anonymisées ou les données qui ne vous concernent pas. Ce droit est limité aux traitements basés sur le consentement ou sur un contrat ainsi qu'aux données personnelles que vous avez personnellement générées.
Vous pouvez également vous opposer au traitement de vos données pour des motifs qui vous sont propres.
Lorsque les traitements de données que nous mettons en œuvre sont fondés sur votre consentement, vous pouvez le retirer à n'importe quel moment. Nous cessons alors de traiter vos données à caractère personnel.

Dans le cadre de l'exercice de vos droits, vous devez justifier de votre identité par tout moyen. En cas de doute sur votre identité, Caméléons RH en tant que responsable de traitement pourra possiblement demander des informations supplémentaires apparaissant nécessaires, y compris la photocopie d'un titre d'identité portant votre signature.
➔ Le Délégué à la Protection des Données

---

[1] Au titre de l'article 32 II de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, l'internaute doit avoir donné son consentement préalablement à l'installation d'un cookie sur son équipement terminal, sauf pour les cookies :

- Ayant pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique ;
- Strictement nécessaire à la fourniture d'un service de communication en ligne à la demande expresse de l'utilisateur.

Dans le cadre de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 qui définit le principe de la protection des données et le règlement européen partir du 25 mai 2018, Mme **Cristina SALVADO** occupera la fonction de Délégué à la Protection des Données.

Les droits de rétraction peuvent être exercés auprès de Caméléons RH par courrier électronique à l'adresse suivante : cristina@cameleonsrh.com ou par courrier postal à l'adresse suivante : Caméléons RH, 12 rue Beaujon, 75008 Paris en justifiant de votre identité.

➔ Les réclamations auprès de la CNIL

En cas de litige, il est possible de saisir la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, autorité de contrôle compétente.
Les données traitées pour gérer un précontentieux sont supprimées dès le règlement amiable du litige ou, à défaut, dès la prescription de l'action en justice correspondante
Les données traitées pour gérer un contentieux sont supprimées lorsque les recours ne sont plus possibles contre la décision rendue pour la faire exécuter.
Vous pouvez introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle – En France, il s'agit de la CNIL, 3 place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 Paris cedex 07.

## III. LES MENTIONS D'INFORMATION

La charte sera affichée publiquement en annexe du règlement intérieur et sera communiqué individuellement à chaque salarié de la société.

Par ailleurs, les mentions d'information des permanents, candidats et intérimaires sont communiquées via différents moyens :

- L'annexe au bulletin de salaire **:** Une mention d'information en annexe des bulletins de salaire de vos collaborateurs renforcera votre communication sur votre mise en conformité et l'accès aux droits des individus.
- L'annexe aux documents contractuels : l'annexe aux documents contractuels permettra d'informer vos futurs collaborateurs de votre conformité et des droits qu'ils ont sur leurs données.
- Site internet : La charte sera disponible sur le site internet http://cameleonsrh.com/ pour toute personne voulant la consulter.

## IV. RECUEIL DU CONSENTEMENT

➔ Recueil du consentement

**Option 1 : Formulaire papier à remplir**

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de votre candidature et de notre éventuelle future collaboration en qualité de salarié intérimaire, Caméléons RH va nécessairement collecter des informations personnelles vous concernant. Notre société étant particulièrement engagée dans la protection et le respect de la vie privée de tous ses collaborateurs aussi bien salariés que clients ou prestataires, nous tenions par la présente à vous informer des modalités de traitements de vos données personnelles et de vos droits en matière de protection des données personnelles.

Expression de votre consentement :

J'atteste par la présente avoir pris connaissance des informations précédentes sur les traitements de mes données personnelles par la société Caméléons RH. Par ailleurs, en signant ce document, je donne à la société Caméléons RH mon consentement libre et éclairé à l'utilisation de mes données personnelles dans le cadre du traitement de mes données personnelles dont les finalités ont été exprimées ci-dessus et donc portées à ma connaissance. Je suis informé qu'un exemplaire de ce recueil de consentement est disponible à l'agence.

**Option 2 : Formulaire électronique à compléter**

(Double clic sur le formulaire ci-dessous pour le remplir)

# CONSENTEMENT DU RECUEIL DES DONNÉES PERSONNELLES CAMÉLÉONS RH

| IDENTIFICATION DE LA PERSONNE EMPLOYÉE | IDENTIFICATION DE L'EMPLOYEUR |
|---|---|
| | Caméléons RH<br>Siret 53 449 575 858<br>12, rue Beaujon<br>75008 PARIS<br>Tél. 01 56 88 09 88 |

Je soussigné(e) atteste avoir été informé(e) que des données personnelles sont collectées dans le cadre de mon emploi chez Caméléons RH (par exemple : mon nom, mes coordonnées, ma nationalité, ma rémunération, etc).

Le traitement de ces données personnelles répond à plusieurs finalités :
- Respecter les obligations sociales et fiscales,
- Gérer les rémunérations, les carrières, les formations et les évaluations professionnelles,
- Organiser le travail et garantir la sécurité, l'hygiène et les conditions de l'emploi,
- Nous permettre d'assurer la gestion et le suivi de vos demandes et/ou de vos candidatures,
- Favoriser l'action sociale et culturelle
- Établir les contrats conformes à la réglementation en vigueur,
- Vous informer sur vos missions en cours ou à venir et assurer leur gestion

Je suis prévenu(e) que certaines informations à caractère personnel peuvent être communiquées aux organismes publics ainsi qu'à des personnes extérieures en relation avec les activités de recrutement de Caméléons RH.

Durant mon emploi, je serai avisé(e) du caractère soit obligatoire, soit facultatif, du recueil de mes données personnelles ; si je choisis de m'opposer au recueil de certaines informations, je serai averti(e) des conséquences de mon choix.

Dans toutes les circonstances, mes données personnelles seront traitées de manière confidentielle. De manière générale, les données relatives à mon travail seront conservées pendant une durée maximale de 5 ans après le départ de mon emploi, sauf dispositions contraires prévues par la réglementation.

Je suis informé(e) que je dispose d'un droit d'accès à toutes les données personnelles recueillies dans le cadre de mon emploi, y compris les résultats des analyses, tests, examens et évaluations en découlant

Je dispose également d'un droit de rectification, d'opposition, de restitution et de suppression de ces données en m'adressant à l'établissement ou au service dont les coordonnées figurent en haut du présent formulaire.

J'ai pu poser les questions nécessaires et obtenir des réponses satisfaisantes sur les modalités de traitement de mes données personnelles durant mon emploi. Je suis également avisé que j'ai le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés).

LIEU ET DATE DE SIGNATURE DE LA PERSONNE EMPLOYÉE : SIGNATURE DE LA PERSONNE EMPLOYÉE :

### ➔ Recueil du consentement via Cookies

Afin de recueillir le consentement des utilisateurs du site édité par Caméléons RH, il est recommandé d'utiliser l'un des deux bandeaux suivants.

**Option 1 :** Dans le cas de l'option 1, le bandeau de recueil du consentement ne devra pas disparaître tant que l'utilisateur n'a pas poursuivi sa navigation, c'est-à-dire tant qu'il ne se sera pas rendu sur une autre page du site ou qu'il n'aura pas cliqué sur un élément du site tel qu'une image, un lien ou un bouton.

« En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour [A compléter par les finalités des cookies soumis au recueil du consentement2]. Pour en savoir plus, cliquez sur ce lien [insérer un lien vers la politique cookies]. Pour paramétrer les cookies cliquez ici [insérer un lien vers le module de gestion des cookies] ».

**Option 2 :** Dans le cas de l'option 2, le bandeau de recueil du consentement ne devra pas disparaître tant que l'utilisateur n'aura pas accepté le recours aux cookies en fermant la fenêtre. 1. Dans le cas de l'option 2, le bandeau de recueil du consentement ne devra pas être disposé de telle sorte que l'utilisateur soit incité à fermer la fenêtre (ex : taille disproportionnée).

Acceptez les cookies et fermer

« En fermant cette fenêtre, vous acceptez l'utilisation de cookies pour [A compléter par les finalités des cookies soumis au recueil du consentement]. Pour en savoir plus, cliquez sur ce lien [insérer un lien vers la politique cookies]. Pour paramétrer les cookies cliquez ici [insérer un lien vers le module de gestion des cookies] ».

### ➔ Affichage

Le bandeau de recueil du consentement devra être placé sur la page d'accueil du site http://cameleonsrh.com/ ainsi que sur toutes les pages secondaires auxquelles l'utilisateur pourrait accéder directement.

En tout état de cause, le dépôt et la lecture de cookies ne pourront pas être effectués, en dehors de tout consentement de l'internaute :

[2] Exemple : pour vous proposer des publicités ciblées adaptées à vos centres d'intérêts et réaliser des statistiques de visite du site.

- Si celui-ci se rend sur le site mais ne poursuit pas sa navigation (option 1) ou ne ferme pas l'onglet (option 2), une simple absence d'action ne pouvant être assimilée à une manifestation de volonté. Cette règle vaut aussi bien lorsque l'internaute se rend sur la page d'accueil du site que lorsqu'il se rend sur une autre page du site à partir d'un moteur de recherche ;

- S'il clique sur l'un des liens présents dans le bandeau, lui permettant de mieux comprendre la manière dont sont utilisés les cookies, de les paramétrer et, le cas échéant, de refuser l'installation de cookies.

➔ DoNotTrack

La CNIL précise que, lorsqu'un internaute a activé l'option « Do Not Track » sur son navigateur, aucun cookie ne doit pouvoir être installé sur son équipement terminal. Il conviendra, en conséquence, de déterminer une solution permettant de prendre en compte l'opposition de l'internaute lorsque celui-ci aura activé l'option « Do Not Track » ou toute autre option équivalente.

➔ Durée de validité

La CNIL recommande dans sa délibération 2013-378 du 5 décembre 20133 que la durée de vie d'un cookie ne dépasse pas 13 mois à compter de son premier dépôt dans l'équipement terminal de l'utilisateur. Cette durée de vie ne peut pas être prolongée lors de nouvelles visites sur le site.

Concernant la durée de validité du consentement de l'utilisateur, la CNIL recommande pareillement que ce délai soit porté à 13 mois au maximum. Ainsi, à l'expiration du délai de 13 mois, le consentement devra être à nouveau recueilli.

Nous ne mettons en œuvre des traitements de données que l'une des conditions suivantes est remplie :
- Votre consentement aux opérations de traitement a été recueilli ;
- L'existence de notre intérêt légitime, ou de celui d'un tiers, qui justifie que nous mettions en œuvre le traitement de données à caractère personnel concerné ;
- L'exécution d'un contrat qui nous lie à vous nécessite que nous mettions en œuvre le traitement de données à caractère personnel concerné ;
- Nous sommes tenus par des obligations légales et réglementaires qui nécessitent la mise en œuvre du traitement de données à caractère personnel concerné.

[3] Délib. Cnil 2013-378 du 5-12-2013 portant adoption d'une recommandation relative aux Cookies et aux autres traceurs visés par l'article 32-II de la loi du 6-1-1978

## V. SENSIBILISATION DES COLLABORATEURS PAR LE REFERENT (OU DPD/DPO)

Dans le cadre de la sensibilisation des collaborateurs par le DPD conformément à l'article 44 ; Caméléons RH sensibilise ces collaborateurs en tenant compte du niveau de maturité de ces derniers vis-à-vis du RGPD et de sa concrétisation dans leurs activités quotidiennes.

La déléguée **Cristina Salvado** assistante d'agence désigné à l'égard à ses qualification conforme à l'article 37.5 du règlement ; communique efficacement avec les personnes concernées et coopère avec l'autorité de contrôle.

Nos actions de sensibilisation ce traduise principalement par des notes en internes du référent dans un premier temp. En effet chaque donnée personnelle direct, indirect, à partir d'une seul donné ou du croisement d'un ensemble de données sont traiter par la DPD principalement en assurant le recensement de nos fichiers appuyer sur le modèle de registre proposé par la CNIL. Le registre est placé sous la responsabilité du Président Christophe Comas et est exhaustif, à jour et traité par toutes les personnes de l'entreprise intéressé.
Les mails de sensibilisation notamment sur la plateforme dématérialisé MyPixid nous permettent de transmettre à nos intérimaire et client des informations sur la protection et sensibilisation de leur données (contrat, bulletin de paie,).

La déléguée à la protection des données informe et conseille, contrôle le respect du règlement et du droit national en matière de protection des données. De plus la DPD conseille l'organisme sur la réalisation d'une analyse d'impact relative à la protection des données et d'en vérifier l'exécution. Cette dernière coopère avec la CNIL et est son point de contact.

## VI. CONTRATS DE SOUS-TRAITANCE

Au sein de l'agence dès lors qu'un contrat de sous-traitance est mis en place le traitement des données personnelles tout en offrant à nos clients « *des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière que le traitement réponde aux exigences du présent règlement et garantisse la protection des droits de la personne concernée* » sont mise en place.

Protection des données à caractère personnel

Les stipulations du présent Article sont incluses afin de se conformer aux dispositions de la Législation Européenne relative à la Protection des Données à caractère personnel, et notamment à l'article 28 du RGPD (sous-traitant).

Les termes employés avec une lettre majuscule dans le présent Article qui ne seraient pas définis par les présentes de ce Contrat ont la signification qui leur est donné dans le RGPD.

➔ Général

**Caméléons RH est le responsable du traitement et le Prestataire est le sous-traitant pour toutes les données à caractère personnel traitées par le Prestataire pour le compte de PLD. (Les « Données à caractère personnel de Caméléons RH ») dans le cadre du présent Contrat.**

**Les parties se conforment aux législations et réglementations applicables en matière de protection des données et notamment à la Législation Européenne relative à la protection des données à caractère personnel.**

**Le prestataire reconnaît que l'ensemble des engagements contractuels et des mesures définis au présent Article (protection des données à caractère personnel) constituent des conditions essentielles et déterminantes du consentement**

de Caméléons RH à conclure le présent Contrat avec le Prestataire.

Les informations relatives aux éléments suivants requis par le RGPD peuvent être retrouvées dans le présent Contrat comme suit :

Objet du traitement : à l'Article 1 loi n°2016-1321"Objet" ;

Durée du traitement : à l'Article 13 "Durée" ;

Nature et finalité du traitement : à l'Article 5 "traitement des données à caractère personnel" ;

Type de Données à caractère personnel : à l'Annexe [XX] ;

Catégories de Personnes Concernées : à l'Annexe [XX] ; et

Obligations et droits de XX : à l'Article [XX] "Obligations".

**➔ Traitement sur instructions**

**Le Prestataire, et toute personne agissant sous l'autorité du Prestataire ayant accès aux Données à caractère personnel de Caméléons RH, s'engage à ne traiter les Données à caractère personnel Caméléons RH que sur instruction documentée , y compris en ce qui concerne les transferts de Données à caractère personnel vers un pays-tiers ou à une organisation internationale, à moins que**

**le Prestataire ne soit tenu d'y procéder en vertu du droit de l'Union ou du droit de l'Etat membre auquel le Prestataire est soumis; dans ce cas, le Prestataire informe Caméléons RH de cette obligation juridique avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs importants d'intérêt public..**

Le Prestataire informe immédiatement Caméléons RH si, selon lui, une instruction de Caméléons RH constitue une violation de la Législation Européenne relative à la Protection des Données à caractère personnel.

**➔ Personnes autorisées**

**Le Prestataire s'engage à :**

**Prendre les mesures nécessaires de manière à assurer la compétence de tout membre du Personnel du Prestataire et le respect des obligations qui leur incombe dans le cadre du présent Contrat.**

**Veiller à ce que le Personnel du Prestataire autorisé à traiter les Données à caractère personnel de Caméléons RH s'engage à respecter la confidentialité (par exemple au moyen d'une clause de confidentialité insérée dans leur contrat de travail) ou soit soumis à une obligation légale de confidentialité.**

**➔ Sécurité**

**Le Prestataire prend toutes les mesures requises en vertu de l'article 32 du RGPD (Sécurité du traitement) afin de protéger la sécurité et la confidentialité des Données à caractère personnel de Caméléons RH traitées par le Prestataire, et notamment à mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, compte tenu de l'état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie pour les droits et libertés des personnes physiques.**

**En particulier, lorsque le Prestataire réalise un traitement portant sur des catégories particulières de Données à caractère personnel (notamment des données concernant la santé ou qui révèlent les convictions religieuses des personnes concernées) pour le compte de Caméléons RH, le niveau de sécurité approprié appliqué par le Prestataire doit être le plus élevé. Compte tenu des risques qu'implique ce traitement pour les droits et libertés des personnes concernées, le Prestataire met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles qui permettent d'assurer la sécurité des données susmentionnées avec un degré de confiance très élevé.**

**Le Prestataire notifie à Caméléons RH dans les meilleurs délais, et dans tous les cas sous un délai maximal de deux (2) jours, après avoir pris connaissance d'une Violation de Données à caractère personnel. Cette notification devra contenir suffisamment de détails, par exemple quant à la nature de la Violation de Données à caractère personnel, y compris, si possible, les catégories et le nombre approximatif de Personnes Concernées par la violation, et les catégories et le nombre approximatif d'enregistrements de Données à caractère personnel concernés.**

Notification de Violation de Données à caractère personnel à effectuer auprès de :

[XXX]

**➔ Sous-traitance par le Prestataire**

**Nonobstant toute stipulation contraire de l'Article [1710] (Sous-traitance par le Prestataire) du présent Contrat, le Prestataire ne recrute pas un autre sous-traitant (le « Sous-traitant de second rang ») sans l'autorisation écrite, préalable, et spécifique de l'intérimaire.**

**Lorsque, conformément aux conditions prévues au présent Article, le Prestataire recrute un Sous-traitant de second rang pour mener des activités de traitements spécifiques pour le compte de XX, le Prestataire impose les mêmes obligations en matière de protection des données que celles fixées au présent Contrat sur les Sous-traitants de second rang au moyen d'un contrat, en particulier pour ce qui est de présenter des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences de la Législation Européenne relative à la Protection des Données à caractère personnel. Lorsque le Sous-traitant de second rang ne remplit pas ses obligations en matière de protection des données, le Prestataire demeure pleinement responsable devant le client du traitement de l'exécution par le Sous-traitant de second rang de ses obligations. Le Prestataire fournit sur demande de l'intérimaire une copie du contrat au moyen duquel les engagements du Prestataire sont répercutés sur le Sous-traitant de second-rang.**

**➔ Assistance et coopération**

**Le Prestataire, et le cas échéant, ses Représentants, coopèrent avec l'Autorité de contrôle, à la demande de celle-ci, dans l'exécution de ses missions.**

**Le Prestataire s'engage, en tenant compte de la nature du traitement, à aider XX par des mesures techniques et organisationnelles, dans la mesure du possible, à s'acquitter de son obligation de donner suite aux demandes dont les Personnes Concernées le saisissent en vue d'exercer leurs droits prévus au Chapitre III (Droits des personnes concernées) du RGPD.**

**Le Prestataire notifie Caméléons RH de toute demande d'accès aux Données à caractère personnel cette dernière formulée par une personne concernée ou de l'exercice de tout autre droit d'une personne concernée tel que prévu par le Chapitre III (Droits de la personne concernée) du RGPD portant sur les Données à caractère personnel de Caméléons RH. Le Prestataire agit c onformément aux instructions de Caméléons RH quant au traitement de ces demandes.**

**Le Prestataire s'engage à aider le client à garantir le respect des obligations prévues aux articles 32 à 36 du RGPD compte tenu de la nature du traitement et des informations à la disposition du Prestataire.**

**Pour le cas où une juridiction et/ou une Autorité de contrôle intente une action à l'encontre d'une Partie, l'autre Partie s'engage à coopérer de bonne foi et sans délai pour assister sans coût supplémentaire ladite Partie dans le cadre de cette action et dans la mesure où cette dernière en ferait la demande.**

**➔ Suppression des Données à caractère personnel**

**Au choix de Caméléons RH, le Prestataire s'engage à supprimer ou à renvoyer l'ensemble des Données à caractère personnel de l'intérimaire, au format et dans le délai de 3 ans, au terme de la prestation de services relatifs au traitement, et à détruire les copies existantes, à moins que la Législation Européenne relative à la Protection des Données à caractère personnel n'exige la conservation des Données à caractère personnel de Caméléons RH.**

**➔ Audit**

**Le Prestataire met à la disposition de Caméléons RH toutes les informations nécessaires pour démontrer le respect des obligations prévues au présent Article (Protection des Données à caractère personnel) et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des inspections, par Frédérique Maillet, et contribuer à ces audits.**

**➔ Transferts internationaux de Données à caractère personnel**

**Aucune Donnée à caractère personnel de Caméléons RH traitée au sein de l'EEE par le Prestataire ou par ses Sous-traitants de second-rang ne peut être transférée en dehors de l'EEE sans l'accord écrit et préalable de Caméléons RH. Lorsqu'un tel accord est donné par Caméléons RH, il doit être subordonné à tout transfert effectué (i) aux termes d'un accord contraignant (ex. via un avenant au présent Contrat) et (ii) à la mise en place de garanties appropriées (ex. les clauses types de l'Union européenne relative au transfert de Données à caractère personnel du Responsable de traitement vers un Sous-traitant). Le Prestataire fournit à Caméléons RH sans délai et à la demande de celle-ci toute preuve et/ou copie des points (i) et (ii) ci-dessus.**

**➔ Indemnisation**

**Nonobstant toute clause contraire du présent Contrat, la responsabilité de chaque Partie à l'égard de l'autre Partie ne saurait être limitée au titre de l'indemnisation due conformément aux termes du présent Article.**

***Indemnisation pour Dommage à une Personne Concernée, amendes administratives et Mesures Correctives RC AVIVA***

**Si une Personne Concernée estime avoir subi un dommage (le « Dommage ») résultant d'un manquement à la Législation Européenne relative à la Protection des Données à caractère personnel à la suite du traitement des Données à caractère personnel de Caméléons RH aux termes du présent Contrat, et que cette Personne Concernée porte réclamation auprès d'une Partie (la « Partie demanderesse »),**

**Si une Partie (la « Partie demanderesse ») fait l'objet d'une sanction administrative prononcée par une Autorité de contrôle ou une juridiction du fait d'un manquement à la Législation Européenne relative à la Protection des Données à caractère personnel à la suite du traitement des Données à caractère personnel de XX aux termes du présent Contrat (le « Manquement »)**
**Si une Partie doit prendre toute mesure corrective telle qu'engager des frais raisonnables pour notifier les Personnes Concernées affectées ou effectuer un suivi de crédits des Personnes Concernées affectées sur une période n'excédant pas douze (12) mois (les « Mesures Correctives »).**

**L'autre Partie (la « Partie indemnisant ») indemnise la Partie demanderesse, à moins que cela ne soit interdit par la loi (en cas de Manquement), du quantum correspondant à sa part de responsabilité dans la réalisation du Dommage, du Manquement et/ou des Mesures Correctives à mettre en œuvre, du fait du :**

**Lorsque la Partie indemnisant est XX : du non-respect par XX de ses obligations contractuelles au titre du présent Article "Protection des Données à caractère personnel" et/ou, le cas échéant, du non-respect de ses obligations légales au titre de la Législation Européenne relative à la Protection des Données à caractère personnel ;**

**Ou lorsque la Partie indemnisant est le Prestataire** :

**Du non-respect par le Prestataire de ses obligations contractuelles au titre du présent Article « Protection des Données à caractère personnel » et/ou, le cas échéant, du non-respect de ses obligations légales au titre de la Législation Européenne relative à la Protection des Données à caractère personnel ; où**

**Des agissements du Prestataire en dehors des instructions licites de XX ou contrairement à celles-ci.**

***Détermination du quantum de l'Allocation*** **Négociations de bonne foi**

**Le quantum selon lequel (i) la Partie indemnisant a contribué à la réalisation du Dommage, du Manquement et/ou des Mesures Correctives à mettre en œuvre, et (ii) dans quelles mesures la Partie indemnisant est ainsi tenue d'indemniser la Partie demanderesse de tout montant versé par la Partie demanderesse au titre du présent Article (l'« Allocation »), est déterminé d'un commun accord entre les Parties, négocié de bonne foi.**

Désignation d'un Expert

**Faute d'accord entre les Parties sur le quantum de l'Allocation dans un délai d'un (1) mois à compter du moment les Parties ont initié les négociations de bonne foi, les Parties soumettent la détermination du quantum de l'Allocation à un expert reconnu possédant l'expertise nécessaire (et notamment, de façon non-limitative, dans le domaine de l'IT, de la sécurité, et de la protection des données) (l'"Expert"). L'Expert est nommé conjointement par les Parties dans un délai d'un (1) mois à compter de la notification par la Partie demanderesse par lettre recommandée à la Partie indemnisant de l'absence d'accord trouvé entre les Parties sur l'Allocation.**

**Dans l'hypothèse où les Parties ne parviendraient pas à un accord sur l'Expert à désigner dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de la lettre recommandée susmentionnée, chacune des Parties est fondée à saisir le Président du [Tribunal de commerce de Paris] en vue d'obtenir la désignation d'un Expert reconnu possédant l'expertise nécessaire.**

**Dans les conditions prévues au paragraphe « Rôle de l'Expert » ci-dessous, le paiement de l'Expert incombe à la Partie demanderesse. Sauf en cas d'erreur matérielle, la décision de l'Expert est définitive, et contraignante pour les Parties.**

Rôle de l'Expert

**Afin de déterminer le montant dû par la Partie indemnisant à la Partie demanderesse, lequel peut correspondre en tout ou partie au montant versé par la Partie demanderesse comme indiqué ci-dessus, l'Expert demande aux Parties de produire toute documentation pertinente et de répondre à toute question nécessaire en vue de déterminer le quantum de l'Allocation, étant entendu que :**

***La Partie Indemnisante***

**La Partie indemnisante verse le montant total payé par la Partie demanderesse si l'Expert conclut que le Dommage, le Manquement et/ou les Mesures Correctives sont uniquement imputables à la Partie indemnisant. Dans ce cas, la Partie indemnisant rembourse la Partie demanderesse 100% (a)**
**du montant total des honoraires et frais de l'Expert et (b) de tout honoraire d'avocats et frais de justice raisonnables engagés par la Partie demanderesse pour sa défense**

***La Partie demanderesse***

**La Partie demanderesse demeure responsable pour le montant total versé si l'Expert conclut que le Dommage, le Manquement et/ou les Mesures Correctives sont uniquement imputables à la Partie demanderesse. Dans ce cas, la Partie demanderesse est exclusivement responsable à 100% du paiement des honoraires et frais de l'Expert ; où**

**La Partie Indemnisante verse le pourcentage du montant payé par la Partie demanderesse (le « Pourcentage ») que l'Expert estime correspondre à la part de responsabilité de la Partie indemnisante dans la réalisation du Dommage, le Manquement et/ou des Mesures Correctives. Dans ce cas, la Partie indemnisante rembourse également la Partie demanderesse une portion égale au Pourcentage (a) des honoraires et frais de l'Expert et (b) de tout honoraire d'avocats et frais de justice raisonnables engagés par la Partie demanderesse pour sa défense.**

## VII. Protection par défaut et protection de la vie privée dès la conception

Caméléons RH prévoit que toutes nouvelles technologies traitant des données à caractère personnel doivent garantir dès sa conception et par défaut, le plus haut niveau de protection possible des données. Cette protection est à la fois proactive et préventive qui permet de pallier de nombreuse violations des données.

**Evaluation d'impact** : lors du traitement des données personnelles des intérimaires ou des intérimaires potentiels les données récolté sont évalué par les salariés de Caméléons RH, stocké dans nos bases de données notamment TEMPO 7 et AD-men. Toutes les informations confidentielles sont traitées et évaluées par nos équipes et nos prestataires. De plus la personne concernée par le partage d'information lors de la mise en place d'un contrat ou d'une demande d'information quelconque, nous demandons l'accord à la personne concernée. Nous mettons en place tous ces moyens afin d'assurer la confidentialité et la sécurité des systèmes.

**La limitation des finalités de la collecte :** chaque information collectée a un objectif précis, nous demandons exclusivement des informations pour procéder à la mise en place des contrats, procéder aux paies et aux rendez-vous. De ce fait, nous nous procurons des documents officiels auprès de nos collaborateurs (Document d'identité (CNI, Passeport ou permis de conduire), adresse postale, CV, RIB, numéro de téléphone et E-mail). Chaque document est utilisé à des fins professionnelles.

**La tenue du registre des traitements :** ce dernier comporte les activités de traitement, les catégories de données personnelles, et la durée de conservation de ces derniers.

**Le respect de l'intégrité et de la confidentialité des données :**

Caméléons RH a défini une
politique très stricte en matière d'habilitations et d'accès aux données à caractère personnel (chiffrement/pseudonymisation).

En effet, lors de l'envoi de document officiel ou du traitement
de ces derniers, chaque action nécessite une identification et un mot de passe. De ce fait chaque action est contrôlée et peut être visible par seules les personnes habilitées.

La minimisation de la collecte des données implique pour l'entreprise de collecter seulement les données personnelles qui sont considérées comme indispensables et nécessaires aux finalités qui sont déterminées pour le traitement.

Les données que Caméléons RH, et ses sous-traitants conservent sont traitées de façon à garantir une sécurité appropriée y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d'origine accidentelle à l'aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées. De ce fait nous répondrons aux questions suivantes :

Quelles données sont collectées ?

Les données collectées sont : CV, pièces d'identité, carte vitale, adresse physique et électronique, coordonnées (numéro de téléphone/fixe/mail), numéro de sécurité social et coordonnées bancaires (RIB) ; l'extrait B3 du casier judiciaire et autre informations pertinentes pour l'évaluation des compétences et de l'employabilité (dont notes du consultant RH).

Pour quelles raisons ?

Toutes ces données sont collectées dans l'objectif de créer des contrats de travail, créer des fiches intérimaires, effectuer les bulletins de paies, et communiquer ces documents officiels aux personnes concernées.

Ou sont-elles conservées ?

Nous conservons ~~ces données à l'aide de pre~~statataires, notamment AD-Men (base de données qui stock les CV des candidats et intérimaires.), Tempo 7 (Logiciel sur lequel nous effectuons les documents contractuels, et les fiches intérimaires dans lesquelles se trouvent : carte d'identité, RIB, numéro de téléphone, carte vitale, adresse physique et électronique, coordonnées) et MyPixid (contrats de l'intérimaires et bulletin de paie). Chaque connexion aux bases de données s'effectue avec un identifiant et un mot de passe. Seules des personnes habilitées peuvent y accéder et un journal et historique de connexion est consultable par les salariés de Caméléons RH).

Caméléons RH tiens compte de tout éventuel changement dans la finalité du traitement après la collecte de la donnée en actualisant et mettant à jour de nouvelles informations à l'aide des logiciels sécurisés cités ci-dessus.

Les logiciels espions, pixels invisibles, identificateurs cachés, cookie traceurs et autres outils similaires de suivi non désirés ne peuvent pénétrer dans l'équipement terminal de l'utilisateur final à son insu afin d'accéder à des informations de stocker des informations cachées et de suivre l'activités.

En conclusion, les données sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes. Caméléons RH ne collecte que les données adéquates, pertinentes et limitées à la réalisation de la finalité choisie. Cela s'applique tant à la quantité de données collectées, l'étendue de leur traitement et la durée de leur conservation et de leur accessibilité. De plus, les données sont exactes et tenues à jour si nécessaire. Ces données ne seront pas conservées pour une durée excédant les limites que posent la règlementation.